

15

**JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO
TORRE B OFICINA 112 PALACIO DE JUSTICIA
VILLAVICENCIO**

Villavicencio, 30 de Julio de 2015
Oficio No 2.786

VILLAVIVIENDA
Consecutivo_Rad=REE-150045067002796
Fecha_Radicado=04/08/2015 02:39:33 a.m.
Numero_Folios=11
Consecutivo_CodBarra=150045067002796
Destinatario_Cor=Maria Ines Blanco Reyes
Remitente_Cor=Juzgado 2 de Familia

Señores
VILLAVIVIENDA
WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ
Gerente
La Ciudad

REF. RADICADO No 500013110002-2014-00185-00 ACCION DE TUTELA INCIDENTE DE DESACATO). ACCIONANTE. LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ. ACCIONADOS. UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS Y OTROS

Me permito notificarle que mediante auto de fecha Veintinueve de Julio de dos mil quince, se admitió el incidente de Desacato propuesto por la incidentante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, contra el Doctor JORGE ALEXANDER VARGAS MESA, Director Nacional de FONVIVIENDA y el Doctor WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ, Gerente de VILLAVIVIENDA.

Por lo tanto, se ordenó correr traslado del incidente de desacato y sus anexos por el término de tres (3) días, a los doctores JORGE ALEXANDER VARGAS MESA, Director Nacional de Fonvivienda y el Doctor WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ, Gerente de Villavivienda.

Notifíquese por el medio más expedito, este proveído a las partes y córrase traslado a los incidentados de los documentos allegados con el escrito de incidente..

Se informa a las entidades accionadas que acorde con la sentencia T-343 de 2011, M.P.. Humberto Antonio Sierra Porto, la apertura del incidente de desacato, No debe ser notificada personalmente al funcionario responsable del cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela.

Se requiere al Director Nacional de FONVIVIENDA y al Gerente de VILLAVIVIENDA, favor informar cualquier cambio de representante legal; así mismo quienes verían fungiendo como tales, deben poner en conocimiento la existencia de este trámite a su sucesor, para efectos del derecho de defensa.

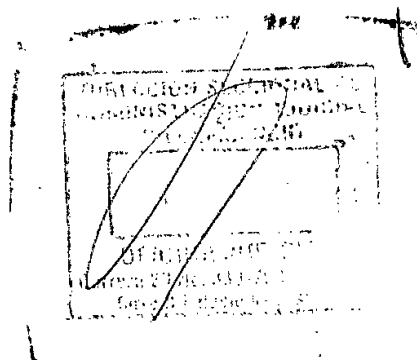
Cordialmente


LUZ MILI LEAL ROA
Secretaria

074276

Villavicencio, Julio 3 de 2015

Señores
Juzgado Segundo de Familia
Villavicencio



Referencia; Sentencia de fecha mayo 7 de 2014 -

El señor Juez ordena que me dilucidan la entrega de la vivienda, que me entreguen la vivienda.

Al no cumplir la decisión judicial, se viola el artículo 52 de la Ley 2591 del año 1991.

Es por ello que se debe oficiar previamente la entrega de la vivienda en caso adverso imponer sanción de arresto a los funcionarios reuents que no cumplen.-

Dirección Mz. LL casa 3 Villas de Paz Barrio Porfía
Cel. 3108000150

Lilia M. Monge R.
LILIA MARIAMONGES RODRIGUEZ
CCNo. 40.381.746

2

**JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
PALACIO DE JUSTICIA TORRE B OFICINA 112
VILLAVICENCIO**

Oficio No 1.215
Villavicencio, Mayo 7 de 2014

Señora
LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ
Manzana LL Casa 3 Villas de Paz, Barrio Porfía
La Ciudad

**REF. RADICADO No 500013110002-2014-00185-00 ACCION DE
TUTELA. ACCIONANTE. LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ.
ACCIONADOS. UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y OTROS.**

Me permito comunicarle que mediante fallo de fecha Siete de Mayo de dos mil catorce, se concedió la tutela y el amparo invocado por la señora LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo, y ordenó a VILLAVIVIENDA y al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, que cumplan con sus obligaciones adquiridas para la terminación y legalización del proyecto de vivienda denominado CIUDADELA SAN ANTONIO ETAPA II, informando a la señora LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, la fecha cierta en la cual se le realizará la entrega material de la solución habitacional, así como la fecha para la suscripción de la Escritura pública del inmueble. Así mismo ordenó a FONVIVIENDA, la prórroga del subsidio de vivienda de interés social concedido a la ciudadana LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, hasta el momento en que efectivamente se haga la entrega real, material y efectiva a la accionante de una vivienda de interés social, subsidio que deberá indexarse hasta ese momento. Igualmente ordenó a la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, se continúe administrando a la accionante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, el componente de ALOJAMIENTO TRANSITORIO, hasta el momento en que se haga la entrega real, material y efectiva de una vivienda.

Cordialmente,


LUZ MILI LEAL ROA
Secretaria

Ha puntualizado la Honorable Corte Constitucional que el Estado no puede entender cesadas sus obligaciones constitucionales en materia de vivienda y mucho menos, sus deberes respecto de la protección especial de la población desplazada, sino hasta tanto las personas desplazadas se encuentren viviendo en soluciones habitacionales dignas distintas para ello y se les haya garantizado a sus moradores la seguridad jurídica de la tenencia de sus vivienda.

EL CASO CONCRETO:

En el caso objeto de estudio se puede determinar que la señora LILIA MARIA MONJE, hace parte de la población desplaza, encontrándose en estado de debilidad manifiesta, sujeto de especial protección. Se haya debidamente demostrado que LILIA MARIA MONJE, fue beneficiada con un Subsidio de vivienda mediante Resolución No. 1256 del 09/11/2010 otorgado por FONVIVIENDA, el cual se encuentra con vigencia hasta el 30/05/2014, que además suscribió contrato de obra con el señor EDILBERTO ARIAS, representante Legal de la Cooperativa de viviendas Popular y Desarrollo Industrial de la zona cafetera COVICAFE, que se encargaría de la construcción la vivienda de interés social, en el lote de terreno No. 27 de la Super manzana 8 Manzana 9 ubicado en la ciudadela San Antonio esta ciudad, que le fue asignado como subsidio en especie por Villavivienda mediante Resolución No. 181 de 2007.

La vivienda destinada para la señora LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ hasta la presente no se encuentra construida, y FONVIVIENDA declaró el incumplimiento del proyecto y celebró un acuerdo de pago de siniestro con el garante SEGUROS CONDOR S.A., en donde se otorgó a SEGUROS CONDOR la posibilidad de indemnizar el subsidio en dinero más un diez por ciento del valor del subsidio o conseguir con quien terminar las viviendas y aplicar los subsidios siendo esta opción la que tomó SEGURO CONDOR, según lo afirmado por VILLAVIVIENDA, aportando CD, contentivo, entre otros documentos del mentado acuerdo.

El referido acuerdo, de fecha 4 de septiembre de 2012, suscrito entre el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SEGUROS CONDOR, y que se contrae a "ACUERDO PARA LA TERMINACION Y LEGALIZACION DEL PROYECTO DE VIVIENDA SAN ANTONIO ETAPA II", en su numeral PRIMERO, prevé:

" El objeto del presente acuerdo es la terminación de los proyectos de vivienda de la ciudadela San Antonio , incluida la legalización de los subsidios de vivienda familiar, por parte de la compañía SEGUROS CONDOR S.A., en cumplimiento del objeto del ACUERDO GENERAL DE PAGOS DE SINIESTRO CON CARGO A LAS GARANTIAS DE LOS SEGUROS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA ENTIDAD OTORGANTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA , suscrito entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA – y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS CONDOR S.A., en lo que corresponde a la ciudad de Villavicencio (Meta). De conformidad con las consideraciones y condiciones expuestas.

Parágrafo primero. LA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONDOR S.A., directamente o a través de terceros, ejecutará y legalizará las obras necesarias para la terminación del proyecto de vivienda de interés social denominado " SAN ANTONIO ESTAPA II", dentro del plazo de DIECIOCHO (18) MESES, así como adelantará de manera diligente y cumplida la totalidad de los trámites necesarios con el fin de obtener la respectiva escrituración de las viviendas de interés social para los beneficios de los subsidios y el registro de dichos instrumentos públicos en folios de matrícula inmobiliaria respectiva. El plazo aquí señalado se ejecutará por fases del siguiente modo: 1) Fase 1. Inicial identificación y definición: en esta fase se contará la interventoría, el levantamiento de la línea base. Se establecerá el cruce de información entre las familias aseguradas por la compañía con las familias con lote asignado por Villavivienda, con los beneficios a que FONVIVIENDA ha realizado giros. Una vez recibida la información se determinará cuales son las obras, el sistema constructivo, el precio por solución de vivienda, definir las situaciones administrativas especiales y el procedimiento a seguir en cada caso. Esta fase se prevé ejecutarse en un plazo de los (2) Meses. 2) Fase 2. Determinación del cierre financiero. El cual puede hacerse parcialmente o global, de acuerdo a las condiciones económicas del municipio. Se ejecutará en un plazo de un (1) mes. El cierre financiero será ajustado cada año, de acuerdo a la inflación. 3) Fase 3 de ejecución de obras. Una vez se determine el cierre financiero, se dará inicio a las obras de construcción y legalización de subsidios, el cual se ejecutará en un plazo de quince (15) meses, el cual estará supeditado al flujo de caja existente.

Teniendo en cuenta que el anterior acuerdo, el cual refiere VILLAVIVIENDA se aplica para el presente caso, se hace necesario que VILLAVIVIENDA y el Municipio de Villavicencio

determinen a la accionante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ la fecha cierta en la cual se le realizará la entrega material de la solución habitacional, así como la fecha para la suscripción de la escritura pública del inmueble, y para ello se les concederá el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas.

En cuanto a la vigencia del subsidio, no obstante las circunstancias que ponen en peligro la utilización del subsidio para el fin propuesto no son imputables a FONVIVIENDA, se hace necesario impartirle orden de prórroga del subsidio de vivienda de interés social concedido a la ciudadana LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, hasta el momento en que efectivamente se haga la entrega real, material y efectiva a la accionante de una vivienda de interés social, subsidio que deberá ser debidamente indexado.

Respecto de la petición de que se ordene el pago de un subsidio de arrendamiento, se tiene que esta obligación recae sobre LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, y como quiera que en respuesta de esta entidad, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1448 de 2011, luego de analizar y caracterizar el caso de la accionante, ha programado, una entrega de ayuda humanitaria consistente en ALOJAMIENTO TRANSITORIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA POR TERMINO DE TRES MESES, encontrándose actualmente giro ubicado en el Banco Agrario de la ciudad para ser cobrado por la señora LILIA MARIA MONJE, el cual deberá ser destinado para tres meses y finalizado este tiempo, podrá solicitar nuevamente ante la entidad. Sin embargo se ordenará a la entidad, continuar suministrando este componente de alojamiento transitorio a la accionante, hasta tanto se le haya hecho la entrega material de la vivienda.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio (Meta), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Conceder la TUTELA y el amparo invocado por la señora LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: ORDENAR a VILLAVIVIENDA y al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, que cumplan con sus obligaciones adquiridas para la terminación y legalización del proyecto de vivienda

denominado CIUDADELA SAN ANTONIO ETAPA II, informando a la señora LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, la fecha cierta en la cual se le realizará la entrega material de la solución habitacional, así como la fecha para la suscripción de la escritura pública del inmueble.

TERCERO: ORDENAR a FONVIVIENDA, la prórroga del subsidio de vivienda de interés social concedido a la ciudadana LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, hasta el momento en que efectivamente se haga la entrega real, material y efectiva a la accionante de una vivienda de interés social, subsidio que deberá indexarse hasta ese momento.

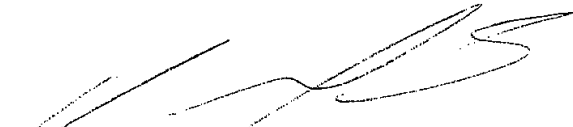
CUARTO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, se continúe suministrando a la accionante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, el componente de ALOJAMIENTO TRANSITORIO, hasta el momento en que se le haga entrega real, material y efectiva de una vivienda.

Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito y eficaz.

Si esta sentencia no fuere impugnada, ENVÍESE a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Jueza:


OLGA CECILIA INFANTE LUGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.381.746

NUMERO
MONJE RODRIGUEZ
APELLIDOS
LILIA MARIA
NOMBRES

Lilia Maria Monje Rodriguez
Firma



FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1965
ACEVEDO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-DIC-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JOSÉ CARLOS GARCÍA VILLALBA



A-5200100-89150571-F-0040381746-20070106 06331070648 02 225987156

Proceso: ACCION DE TUTELA- INCIDENTE DE DESACATO
Incidentante: LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ
Incidentado: FONVIVIENDA Y VILLAVIVIENDA
500013110002-2014-00185-00

INFORME SECRETARIAL. Villavicencio, 27 de julio de 2015. En la fecha paso la presente Acción de Tutela –Incidente de Desacato– al Despacho de la señora jueza.

La Secretaria,

LUZ MILI LEAL ROA

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA

Villavicencio, veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).

Como quiera que la incidentante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ promovió Incidente de Desacato manifestando que no se ha dado cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela proferido el 7 de mayo de 2014, y mediante auto del 8 de julio de 2015 se le dio aplicación a lo normado en el art. 27 del Decreto 2591 de 1991, habiendo sido notificadas debidamente las accionadas FONVIVIENDA y VILLAVIVIENDA, sin embargo, aunque allegaron escritos donde manifiestan que le están dando cumplimiento al fallo de tutela, la incidentante necesita es que le entreguen la vivienda, por tanto, de acuerdo al art. 52 ibídem, Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, Meta,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el incidente de DESACATO propuesto por la incidentante LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ, contra el doctor JORGE ALEXANDER VARGAS MESA, Director Nacional de FONVIVIENDA, y el doctor WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ, Gerente de VILLAVIVIEDA.

Proceso: ACCION DE TUTELA- INCIDENTE DE DESACATO
Incidentante: LILIA MARIA MONJE RODRIGUEZ
Incidentado: FONVIVIENDA Y VILLAVIVIENDA
500013110002-2014-00185-00

SEGUNDO: Correr traslado del incidente de Desacato por el término de tres (3) días a los doctores JORGE ALEXANDER VARGAS MESA, Director Nacional de FONVIVIENDA, y el doctor WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ, Gerente de VILLAVIVIEDA.

TERCERO: Notifíquese por el medio más expedito este proveído a las partes y córrase traslado a los incidentados de los documentos allegados con el escrito de incidente.

CUARTO: Se informa a las entidades accionadas, que acorde con la sentencia T-343 de 2011, MP. Humberto Antonio Porto, la apertura del Incidente de Desacato no debe ser notificada personalmente al funcionario responsable del cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela.

QUINTO: Se requiere al Director Nacional de FONVIVIENDA, y al Gerente de VILLAVIVIEDA, favor informa cualquier cambio en la representación legal de dichas entidades; así mismo, quienes venían fungiendo como tales, deben poner en conocimiento la existencia de este trámite a su sucesor, para los fines legales y derecho de defensa.

NOTÍFIQUESE y CÚMPLASE

La Jueza,



OLGA CECILIA INFANTE LUGO